UNINASSAU
PALMAS - TO

CARTILHA INFORMATIVA • PROJETO DE EXTENSÃO

Motorista de app, a lei de Palmas e do Tocantins também é sua!

O que a União, o Estado e o Município exigem de quem dirige por aplicativo (Uber, 99, Urbano Norte e similares) — e o que garantem.

1 Quem regula | 2 Motorista | 3 Carro e empresa | 4 Multas | 5 Estado e INSS



PRIMEIRO, O BÁSICO

Quem faz as regras do transporte por aplicativo?

A **Lei Federal nº 13.640/2018** alterou a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) e reconheceu o transporte por aplicativo como atividade legal. Ela deu aos **Municípios a competência exclusiva** para regulamentar e fiscalizar o serviço (art. 11-A).

Três níveis, três papéis

UNIÃO

Lei 13.640/2018: o piso nacional

Exige do motorista **CNH categoria B ou superior com EAR**, carro dentro da idade e das características exigidas, **CRLV** em dia, **certidão negativa de antecedentes criminais** e inscrição no **INSS como contribuinte individual**. Sem isso, é transporte ilegal (art. 11-B).

ESTADO DO TOCANTINS

Não regula as corridas dentro da cidade

O Estado **não tem lei própria** sobre motorista de app urbano. A Agência de Regulação do Tocantins (**ATR**) fiscaliza só o transporte **intermunicipal** clandestino. Na Assembleia, tramitam propostas de **incentivo fiscal**, como isenção de IPVA (veja a pág. 6).

MUNICÍPIO DE PALMAS

Lei Municipal nº 2.910/2023

Detalha as regras locais para motoristas, carros e empresas. Fiscalização da **ARP** — Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas. Substituiu a Lei nº 2.330/2017.

Linha do tempo

2017 — Palmas cria a 1ª lei local (Lei nº 2.330)

2018 — Lei Federal nº 13.640 regula o serviço

2019 — STF: município não pode proibir

2023 — Palmas aprova a Lei nº 2.910

2024 — LC nº 211 extingue o SPVAT

A cidade pode regulamentar, mas não pode proibir.
O STF julgou inconstitucional proibir ou restringir de forma desproporcional o transporte por aplicativo (ADPF 449 e RE 1.054.110, Tema 967, 2019).

PALMAS • O MOTORISTA

O que a lei de Palmas exige de quem dirige

Para rodar em Palmas, o condutor precisa cumprir os requisitos do **art. 17, II, da Lei nº 2.910/2023** e ser aprovado no **pré-cadastro** junto ao órgão municipal de trânsito e transporte (arts. 10 e 18).

Documentos e requisitos do condutor

CNH com EAR
Válida, na categoria do veículo, com a observação **"Exerce Atividade Remunerada"**. Exige exames no Detran.

Curso de formação
Aprovação em curso com o **conteúdo mínimo** definido pelo Município.

Certidões criminais
Negativas das Justiças **Federal e Estadual** dos locais onde morou nos **últimos 5 anos**, e da Polícia Federal e polícias estaduais (validade máx. de **6 meses**).

INSS em dia
Inscrição como **contribuinte individual**, com o transporte de passageiros como atividade principal.

CRLV
Emitir e manter o **Certificado de Registro e Licenciamento** do veículo em dia.

Não pode
Ter vínculo com a ARP nem ser titular de **permissão ou concessão** de transporte público (art. 17, parágrafo único).

Na corrida

Só pelo aplicativo
É proibido pegar passageiro na rua sem chamada prévia pela plataforma (arts. 12 e 13). O pagamento é feito pela plataforma (art. 14).

Acessibilidade
O motorista **não pode recusar cadeirante**. Se a cadeira não couber no porta-malas, vai no banco de trás (art. 30).

Guarde cópias digitais de todos os documentos.
As certidões criminais valem no máximo 6 meses. Anote a data de vencimento de cada uma para não ser surpreendido por uma fiscalização ou por um bloqueio no cadastro.

PALMAS • CARRO E EMPRESA

Regras para o veículo e para a plataforma

O veículo (arts. 2º, 17, III, e 20)

Regra	O que diz a lei de Palmas
Idade máxima	Até **10 anos** de fabricação (antes eram 7).
Capacidade	De **5 a 8 lugares**, contando o motorista.
Vistoria	Em empresa credenciada; **a cada 6 meses** para carros com 7 anos ou mais.
Placa	**Não precisa** ser de Palmas (exigência caiu em 2023).
Identificação	Identidade visual **discreta**, para fins de fiscalização.
Seguro	Seguro de **Acidentes Pessoais a Passageiros (APP)**.
Câmeras	Opcionais; o passageiro deve ser **avisado** (art. 11).

O que mudou em 2023

~~7 anos~~
10 anos
idade do carro

~~6 lugares~~
8 lugares
capacidade

~~placa de Palmas~~
qualquer
placa do Brasil

~~R$ 78~~
25 UFIP
TGO por veículo

A empresa (plataforma)

Cadastro na ARP
Obrigatório, com representante cadastrado e documentação fiscal e societária (art. 7º).

Dados das viagens
Compartilha com a ARP tempo, distância, condutor e composição do preço (art. 8º).

Preço público e TGO
Paga pelo uso do viário (por km) e a **Taxa de Gerenciamento Operacional**: 25 UFIP por veículo ativo/mês (art. 16).

Transparência
Mostra a placa, o modelo e a foto do motorista, estima o preço antes e emite recibo eletrônico (art. 10).

Taxas são da empresa, não do motorista.
Segundo a ARP, o cadastro, o preço público e a TGO devem ser pagos pela plataforma. Desconfie de cobrança repassada a você sem explicação.

PALMAS • FISCALIZAÇÃO

Multas, punições e como se proteger

A ARP pode aplicar **medidas administrativas** (notificação para regularizar, retenção ou remoção do veículo, recolhimento de documentos) e **penalidades** (multa, suspensão e descadastramento) — art. 22 da Lei nº 2.910/2023.

Valores das multas (arts. 24 e 25)

Gravidade	Motorista	Empresa
Leve	50 UFIP	500 UFIP
Média	75 UFIP	750 UFIP
Grave	100 UFIP	1.000 UFIP
Gravíssima	300 UFIP	3.000 UFIP

UFIP: Unidade Fiscal de Palmas, corrigida todo ano — confira o valor atual no site da Prefeitura. Em 2023, 25 UFIP correspondiam a cerca de R$ 105.

Descadastramento

O motorista descadastrado fica **afastado por 60 meses** (5 anos) do serviço em Palmas (art. 22, §2º).

Direito de defesa

Toda penalidade deve respeitar o **contraditório e a ampla defesa** (art. 5º, LV, da Constituição). Guarde a notificação e responda no prazo.

Evite problemas

- **CNH com EAR, CRLV e certidões** sempre válidos (certidões vencem em 6 meses).
- Carro com **7 anos ou mais**? Agende a vistoria semestral.
- Nunca aceite **corrida combinada na rua**, fora do aplicativo.
- Guarde **prints de corridas e ganhos**: são prova do seu trabalho.

ESTADO E PREVIDÊNCIA

Tocantins, INSS e seguro: o que mais você precisa saber

EM DEBATE

Isenção de IPVA

Há proposta na Assembleia Legislativa do Tocantins (2026) para isentar do IPVA o carro de motorista de app, como já ocorre com táxis. **Ainda não é lei** — continue pagando.

ATENÇÃO

Viagem para outra cidade

Transporte **intermunicipal** remunerado sem autorização é fiscalizado pela **ATR**. Lotação e corrida combinada fora do app podem virar autuação.

INSS: como contribuir

Opção	Quanto e como	Garante
Contribuinte individual	20% sobre 20% do valor bruto das corridas (GPS 1007), até o dia 15	Todos os benefícios, inclusive aposentadoria por tempo
Plano simplificado	11% sobre o salário mínimo (GPS 1163), até o dia 15	Auxílios e aposentadoria por idade
MEI	5% do salário mínimo no DAS-MEI, até o dia 20	Auxílios e aposentadoria por idade

Base: Decreto nº 9.792/2019, Lei nº 8.212/1991 (art. 21) e IN RFB nº 971/2009. O MEI pode complementar 15% (GPS 1910) para contar tempo de contribuição.

O seguro obrigatório (DPVAT/SPVAT) não existe mais.
A Lei Complementar nº 211/2024 revogou o SPVAT. A lei de Palmas ainda cita o DPVAT, mas o que vale hoje é o seguro APP para passageiros.

Onde buscar ajuda

ARP Palmas
Cadastro, fiscalização e denúncias sobre o serviço

Defensoria Pública do Tocantins
Orientação jurídica gratuita para quem não pode pagar advogado

INSS
Aplicativo Meu INSS ou telefone 135

Detran-TO
CNH com EAR, CRLV e vistoria do veículo

UNINASSAU
PALMAS - TO

Material informativo de extensão universitária, elaborado por discentes do curso de Direito (APIEX IV). Não substitui a orientação de um advogado ou defensor para o seu caso.

UNINASSAU
PALMAS - TO

PROJETO DE EXTENSÃO • APIEX IV

Agradecimentos

Agradecemos ao Prof. Geraldo Alves Lima, pela orientação ao longo do projeto; à UNINASSAU Palmas-TO, pelo espaço de formação e pela extensão como ponte entre a universidade e a comunidade; e, em especial, aos motoristas e entregadores de Palmas, que dividiram suas rotinas, dúvidas e experiências e deram sentido a esta cartilha.

PROFESSOR DA DISCIPLINA DE TCC

GERALDO ALVES LIMA

PROJETO

Os Impactos da Reforma Trabalhista para os Motoboys Prestadores de Serviço em Plataformas Digitais (Uber, iFood e Rappi)

ALUNOS INTEGRANTES DO PROJETO

- Fernando Galvão Nascimento de Sousa
- Letícia Kananda de Oliveira
- Maria Eduarda Alves Macedo
- Natalya de Paula Santos
- Rainara Santos Correia
- Maria de Lourdes Alves Feitosa

Material informativo de extensão universitária, elaborado por discentes do curso de Direito (APIEX IV).